

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4737/2533

นาย วัน ชัย ภูซงค์มาศ กับพวก
นาย ชัยสิทธิ์ นพรัตน์ นา วงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ. มาตรา 108, มาตรา 118
ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1401
ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 10 กระทำกิจการหลายอย่างรวมทั้งฟ้องคดีนี้ จึงเป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไป และโจทก์ดังกล่าวต่างอ้างว่ามีสิทธิใช้ทางพิพาทโดยอาศัยสิทธิที่เป็นเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์คนละแปลงต่างกัน แม้จะทำหนังสือมอบอำนาจเป็นตราสารฉบับเดียวกันก็ตาม ก็ต้องเสียอากรตามรายบุคคลคนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 108 และบัญชีอัตราอากรแสตมป์ข้อ 21(ข) จึงต้องปิดอากรแสตมป์ 270 บาท โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ปิดอากรแสตมป์เพียง 30 บาท จึงไม่บริบูรณ์ ต้องห้ามมิให้ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งตามมาตรา 118 โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ภารจำยอมอาจได้มาโดยอายุความซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิตามลักษณะ 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งได้แก่อายุความตามมาตรา 1382 ที่กำหนดว่าถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีอายุความ 10 ปี มาตราดังกล่าวมุ่งหมายถึงเฉพาะเจ้าของสามยทรัพย์ผู้ใช้สิทธิทางภารจำยอมในภารยทรัพย์เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงเจ้าของภารยทรัพย์ แม้จำเลยจะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภารยทรัพย์มาจากนายจิตติ โจทก์เจ้าของสามยทรัพย์ก็นับอายุความการใช้ทางพิพาทตั้งแต่นายจิตติเจ้าของเดิม

รวมกับระยะเวลาที่จำเลยเป็นเจ้าของติดต่อกันได้เมื่อปรากฏว่าเกิน 10 ปี ย่อมได้ การจำยอมโดยอายุความตามมาตรา 1401 โจทก์ทั้งสิบฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสิบ เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าทาง พิพาทตกเป็นภาระจำยอมเฉพาะที่ดินของโจทก์ที่ 10 ศาลอุทธรณ์ก็ต้องพิพากษาให้ ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมเฉพาะแต่ที่ดินของโจทก์ที่ 10 และระบุเลขที่ดินและเลข โฉนดที่ดินของโจทก์ที่ 10 ที่ได้จากทางพิจารณาลงไปให้ชัดเจน และที่ให้จำเลย ทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตและประตูเหล็กยึด ก็มีในคำขอท้ายฟ้อง ศาลอุทธรณ์จึงไม่ ได้พิพากษาเกินหรือนอกไปจากคำขอท้ายฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 10 ดำเนินคดีแทน เมื่อ 16 ปีมาแล้วนายจิตติ จงอัศฌากุล เป็นเจ้าของที่ดินเลขที่ 750 ตำบลบุคคโล อำเภอรณบุรี กรุงเทพมหานครได้จัดสร้างตลาดสดโกบ้อโดยมีถนนกว้างประมาณ 4 เมตร ล้อมรอบให้รถยนต์เข้าออกได้ กับจัดสรรแบ่งที่ดินบริเวณรอบตลาดสดโกบ้อ ออกเป็นแปลงย่อยแล้วสร้างตึกแถวบนที่ดินดังกล่าวขายให้โจทก์และชาวบ้าน ประมาณ 100 คน และยังมีศาลเจ้าโกบ้ออยู่หลังตึกแถวของโจทก์ที่ 8 ที่ 9 และที่ 10 ซึ่งอยู่ด้านทิศใต้ของตลาดโดยมีถนนตรงศาลเจ้ากว้างประมาณ 6 เมตร ยาว 16 เมตร ไปตัดกับถนนรอบตลาดสดโกบ้อ ถนนทั้งหมดนายจิตติเจตนาให้ชาวบ้านใช้ สัญจรไปมา ทางดังกล่าวเป็นภาระจำยอม ปัจจุบันตลาดสดดังกล่าวเลิกกิจการแล้ว ประมาณปี 2520 นายจิตติขายตลาดสดพร้อมที่ดินให้จำเลยทั้งสองจำเลยทั้งสองได้ ก่อกำแพงคอนกรีตปิดกั้นหลังตึกแถวของโจทก์ที่ 8 ที่ 9 และที่ 10 ยาว 12 เมตร และก่อกำแพงคอนกรีตทำประตูเหล็กปิดกั้นทางเข้าออกสู่ซอยโกบ้อทางด้านทิศใต้ โจทก์ได้รับความเดือดร้อน ขอให้พิพากษาว่าทางดังกล่าวเป็นทางภาระจำยอมทั้งหมด

ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนทางดังกกล่าวเป็นทางภาระจำยอม ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนกำแพงคอนกรีตและประตูเหล็กที่ได้กั้นทางดังกกล่าวตามฟ้อง หากไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์และชาวบ้านในบริเวณนั้นรื้อถอนโดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 10 ไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์อื่น ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ 1 มีสิทธิก่อกำแพงคอนกรีตปิดกั้นหลังตึกแถวของโจทก์ที่ 8 ที่ 9 และที่ 10 กับมีสิทธิก่อกำแพงทำประตูเหล็กปิดกั้นทางออกซอยโกบ๊อ เพราะจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินดังกกล่าว และที่ดินมิใช่ทางภาระจำยอม จำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินจากนายจิตติโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นับถึงวันฟ้องยังไม่ครบ 10 ปี โจทก์มีทางออกสู่ทางสาธารณะแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ทางพิพาทอีก โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนทางดังกกล่าวเป็นทางภาระจำยอมให้โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตและประตูเหล็กที่ปิดกั้นหลังตึกแถวของโจทก์ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 และทางเข้าออกสู่ซอยโกบ๊อ เว้นแต่ประตูเหล็กยึดด้านที่ติดกับซอยโกบ๊อให้คงไว้สภาพเดิมโดยห้ามมิให้ปิด เมื่อรื้อถอนแล้วให้จำเลยจัดทำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 4,000 บาทแทนโจทก์

โจทก์ทั้งสิบและจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ทางพิพาทเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ที่ 10 ที่ดินเลขที่ 1855 โฉนดที่ดินเลขที่ 5735ตำบลบุดี อำเภอธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตที่ปิดกั้นหลังตึกแถวของโจทก์ ในที่ดินดังกล่าวและรื้อประตูเหล็กยึดด้านที่ติดซอยโกบ้อด้วย ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 กับจำเลยทั้งสองให้เป็นพับทั้งสองศาล ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ที่ 10 โดยกำหนดค่าทนายความรวมกันเป็นเงิน 800 บาท

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 10 กระทำกิจการหลายอย่างรวมทั้งฟ้องคดีนี้ จึงเป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปประกอบกับโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ต่างคนต่างอ้างว่ามีสิทธิที่จะใช้ทางพิพาทโดยอาศัยสิทธิที่เป็นเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์คนละแปลงต่างกัน ซึ่งตามสภาพควรจะทำหนังสือมอบอำนาจแยกกัน เช่นนี้แม้จะทำหนังสือมอบอำนาจเป็นตราสารฉบับเดียวกันก็ตาม แต่ก็ต้องเสียอากรตามรายบุคคลหรือคนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 108และบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 21 (ข) ดังนี้เอกสารหมายเลข จ.1จึงต้องปิดอากรแสตมป์ 270 บาท โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ปิดอากรแสตมป์มาเพียง 30 บาท จึงไม่บริบูรณ์ ต้องห้ามมิให้ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งตามมาตรา 118 ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 1ถึงที่ 9 ไม่มีอำนาจฟ้องจึงชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9ฟังไม่ขึ้น

สำหรับการจำยอมนั้นอาจได้มาโดยอายุความซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิอันกล่าวไว้ในลักษณะ

3 มาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งได้แก่อายุความตามมาตรา 1382 โดยมาตรานี้กำหนดว่า ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีอายุความ 10 ปี และตามมาตราดังกล่าวมุ่งหมายถึงเฉพาะเจ้าของสามยทรัพย์ผู้ใช้สิทธิทางภาระจำยอมในภาระยทรัพย์เท่านั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงเจ้าของภาระยทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้นแม้จำเลยทั้งสองจะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภาระยทรัพย์มาจากนายจิตติก็ตาม โจทก์ที่ 10 เจ้าของสามยทรัพย์ก็นับอายุความการใช้ทางพิพาทตั้งแต่นายจิตติเจ้าของเดิมรวมกับระยะเวลาที่จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของติดต่อกันได้ ฉะนั้น โจทก์ที่ 10 ย่อมได้ภาระจำยอมทางพิพาทโดยอายุความตามมาตรา 1401

ปัญหาข้อสุดท้ายที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า คำขอท้ายฟ้องโจทก์ที่ 10 กล่าวเพียงว่า ให้ศาลพิพากษาให้ทางพิพาทตามฟ้องเป็นทางภาระจำยอมทั้งหมดแต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ให้ทางพิพาทเป็นภาระจำยอมแต่ที่ดินของโจทก์ที่ 10 ที่ดินเลขที่ 1855 โฉนดที่ดินเลขที่ 5735 ตำบลลุดคโคโล อำเภอรอนบุรี กรุงเทพมหานครให้จำเลยทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตที่ปิดกั้นห้องตึกแถวของโจทก์ และรื้อประตูเหล็กยึดด้านที่ติดชอยโกบ้อด้วย เป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกไปจากคำขอท้ายฟ้องจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสิบฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสิบทั้งหมดทุกคน แต่เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมเฉพาะแต่ที่ดินของโจทก์ที่ 10 เท่านั้น ศาลอุทธรณ์ก็ต้องพิพากษาให้ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมเฉพาะแต่ที่ดินของโจทก์ที่ 10 และระบุเลขที่ดินและเลขโฉนดที่ดินของโจทก์ที่ 10 ที่ได้รับความจากทางพิจารณาลงไปให้ชัดเจน ซึ่งก็เป็นที่ดินสามยทรัพย์แปลงเดียวกับที่โจทก์ที่ 10 ฟ้องและให้ศาลพิพากษาคำขอท้ายฟ้องนั่นเอง ส่วนที่ให้จำเลยทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตและประตูเหล็กยึดนั้นก็มิในคำขอท้ายฟ้องอยู่แล้ว ดังนั้น ศาลอุทธรณ์จึงไม่ได้พิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำขอท้ายฟ้องดังจำเลยทั้งสองฎีกา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พืพากษายี้น ค่ำฤชาธรรณเณยมระหว่างโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 กับจำเลยทั้งสองใน
ชั้นฎีกาให้เป็นพับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 600 บาท แทน
โจทก์ที่ 10.

(ปรีชา ธนนันท์-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-วัชรินทร์ รักษาพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>